Trabajo final de la
Diplomatura en Sucesiones y Planificación
Cohorte 2026
CIJUSO - COLPROBA
Alumno: **Raúl Néstor Alvarez**
Matriculado en CASM T.VIII Fo. 146

lacasilladeraul@gmail.com

Acerca de la improcedencia del desalojo entre coherederos.

La situación del heredero ocupante en condiciones de marginalidad social.

Resumen: Cuando uno de los coherederos ocupa el único inmueble del acervo hereditario, con exclusión de los demás coherederos , su responsabilidad se limita al deber de indemnizar a éstos por privarlos del uso. Pero en condiciones de marginalidad social y violencia , se configura una situación mucho más compleja, marcada por la desigualdad del o de los herederos excluidos. Estos últimos, la parte perdidosa de la comunidad, por su condición social se ven impedidos de promover las acciones judiciales necesarias para modificar esta situación. Se cristaliza de esta manera, con el aval del marco normativo sucesorio, una desigualdad que contradice los principios abstractos de la comunidad hereditaria. Si en cambio la ley o la jurisprudencia habilitaran la vía del desalojo entre herederos, la intervención del órgano judicial podría actuar favorablemente para recuperar la igualdad entre comuneros.

Introducción.

En la práctica profesional del abogado independiente en la Provincia de Buenos Aires, hay una situación que se presenta repetidamente en los juicios sucesorios. Se trata de casos en los que en el acervo hereditario existe solo un inmueble, este es ocupado por uno solo de los coherederos, los demás miembros de la comunidad hereditaria quieren hacerse del capital que les pertenece, y el heredero ocupante es reticente absoluto a dejar el bien. Cuando todos los herederos se encuentran en situación de marginalidad social, esto es, cuando todos ellos tienen necesidades básicas insatisfechas, el conflicto jurídico tiende a paralizarse a poco andar. Generalmente son los herederos excluidos de la detentación del inmueble los que toman la iniciativa e inician el proceso sucesorio. El heredero ocupante , luego de algunas demoras, suele terminar aceptando que le conviene presentarse como heredero para quedar incluído en la declaratoria. Pero después de esta sentencia, el trámite se detiene.

Encontramos así una inmensa cantidad de trámites sucesorios, en los que habiéndose obtenido declaratoria de herederos, el juicio queda detenido por años o por décadas.

Interrogantes del caso.

¿Qué herramientas jurídicas tienen los herederos excluidos del inmueble , para mover al reticente a un acuerdo que permita vender el bien? ¿Puede un heredero desalojar al heredero ocupante exclusivo? ¿Garantiza el orden jurídico una adecuada igualdad entre las partes? ¿Influyen las condiciones de desigualdad socioeconómica sobre la vigencia del marco jurídico sucesorio?

La comunidad hereditaria. Principio de igualdad.

La situación jurídica que existe entre los herederos, desde la muerte del causante, y hasta la partición, se llama “comunidad hereditaria” (Solari, 2020: 124). Mientras la misma está vigente, cada heredero tiene derecho a una porción ideal sobre el acervo hereditario.

El artículo 16 de la Constitución Nacional establece que “La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre … todos los habitantes son iguales ante la ley”. Este derecho de igualdad hace a la esencia de la forma republicana de gobierno y tiene especial trascendencia en el derecho sucesorio. A través de esta norma, el Estado Argentino consagra la ilegalidad del sistema de clases feudales y precapitalistas. Los títulos de nobleza quedan prohibidos. Y dentro del derecho sucesorio en particular queda vedado el “Mayorazgo”, un criterio en virtud del cual, toda la fortuna de los progenitores se transmite sólo al hijo mayor varón. Este sistema tenía la finalidad de garantizar la indivisión del capital a lo largo de la transmisión generacional, dejando a los demás hijos de la familia excluidos de los derechos hereditarios.

El derecho sucesorio actual plasma el principio de igualdad en la comunidad hereditaria (Solari, 2020: 144), en el artículo 2328 del cccn que establece "El heredero puede usar y disfrutar de la cosa indivisa conforme a su destino, en la medida compatible con el derecho de los otros copartícipes..."

Derechos del coheredero excluido.

La comunidad hereditaria no es una forma de propiedad y gestión patrimonial permanente, sino que el código la prevé como una figura transitoria, hasta tanto se efectivice la partición.

Salvando los casos de indivisión forzosa, previstos por el CCCN como excepción, la regla es que en cualquier momento, cualquier de los herederos puede promover las medidas conducentes a obtener su porción de la herencia.

La partición es el acto por el cual el acervo hereditario pasa de la comunidad indiferenciada , al patrimonio individual de cada heredero (art. 2363 CCCN).

Para llegar a esta etapa, el heredero tiene a su disposición un conjunto de pasos procesales que debe emprender, que consideramos en el punto siguiente.

Medidas y Acciones a emprender

Planteada en los hechos la existencia de un “heredero ocupa”, es decir, de un heredero que ocupa en forma exclusiva un inmueble hereditario único, con exclusión de los demás coherederos, éstos últimos pueden promover varias medidas:

a) *Proceso Sucesorio:* En primer lugar , tienen que iniciar la sucesión y avanzar hacia la declaratoria de herederos, dado que si su proyecto es vender el inmueble y repartir el producido, la autorización de venta a un corredor inmobiliario necesita indefectiblemente de la certeza jurídica que da la declaratoria de herederos (art. 52 inc. 5 de la ley 10973 de la Provincia de Buenos Aires). Para alcanzar esta sentencia, muchas veces conviene tratar con mucho tacto al heredero ocupante, para facilitar su notificación y presentación como heredero. Este es el momento “blando” del caso, dado que al heredero perjudicado le conviene obtener una actitud colaborativa del heredero ocupante.
b) *Intimación y puesta en venta:* En cualquier momento desde la apertura de la sucesión (deceso del causante) el heredero perjudicado puede constituir en mora al ocupante. Según la redacción actual del art. 2328 del CCCN , la indemnización por uso privativo se debe “desde que le es requerida”. Es decir, que se requiere una intimación expresa. Usualmente se envía una carta documento, haciéndole saber al reticente la intención de partir la comunidad hereditaria mediante la venta del único bien hereditario. Conviene proponer una inmobiliaria, con sus datos completos y proponer un precio de venta. Asimismo, en esta misma comunicación conviene reclamarle una indemnización proporcional por el uso exclusivo de un bien común. Lo que antes se llamaba “canon locativo”. Como esta comunicación es conminatoria , el heredero ocupante suele no tomarla en términos amistosos,

razón por la cual se opta por enviarla después de que firmó su presentación en el sucesorio.

Si luego de recibida esta intimación, se inician tratativas con el heredero reticente, generalmente versan sobre la elección de una o más inmobiliarias y sobre el precio que se va a ofrecer a la venta. Como a esta altura las partes evidencian cierto distanciamiento y desconfianza mutua, suelen preferir designar “cada uno su inmobiliaria”. Esto puede no ser beneficioso para el proceso de venta, dado que muchos agentes inmobiliarios reducen su interés por tener que compartir o competir con un colega. Pero es viable suscribir autorizaciones de venta a más de una organización inmobiliaria.

El otro punto estratégico en esta etapa es la fijación del precio de oferta de venta. Para el heredero ocupante, como ya está haciendo uso del bien, cualquier precio de mercado le parece bajo. En cambio para el heredero perjudicado, como su beneficio actual es igual a cero, cualquier precio de venta, por bajo que sea, es mejor que su situación actual. Muchas veces se da aquí una posibilidad de chantaje por parte del heredero ocupante. En estos términos: “Yo te la hago facil , te firmo la venta y me voy, si me aseguran x miles de dólares”. Es decir que suele utilizar su “poder de hecho” sobre el bien, para obtener un porcentaje mayor al que le corresponde por la distribución hereditaria.

Una maniobra dilatoria muy común, de parte del heredero ocupante, es aceptar suscribir una autorización de venta, pero fijando el precio muy por encima del precio de mercado, para asegurarse que no aparezcan oferentes interesados en comprar, y él pueda continuar ocupando y usufructuando el bien en forma exclusiva.

c) *Acción de indemnización por uso exclusivo.* Según el art 2328 del CCCN el heredero perjudicado por el uso exclusivo de un

bien del acervo por parte de otro heredero, tiene derecho a reclamar una indemnización proporcional a su participación hereditaria (Azpiri, 2017: 145). Es una acción judicial autónoma, que tramita ante el mismo juez del proceso sucesorio. El plazo para iniciarla es de tres años (art. 2561 CCCN) desde que se comunicó la intimación del punto anterior. La prueba determinante es la tasación del inmueble y del valor locativo potencial. Como resultado, el juez va a dictar una sentencia estableciendo un proporcional de alquiler, retroactivo al día de la intimación.

Además del gasto que significa para el actor sufragar los gastos iniciales y de prueba, tiene la dificultad de llegar a hacer efectivo obtener el cumplimiento forzado de la sentencia El heredero reticente suele no tener ninguna intención de pagar dicha obligación periódica. Y su cumplimiento forzado, si el heredero ocupante no tiene otros bienes, debe ser ejecutado contra el propio inmueble hereditario, sea por vía de remate o por compensación al momento de la venta. Avanzar en la subasta, requiere previamente terminar la sucesión , lo que es costoso y lleva tiempo. En tanto que si se opta por esperar a compensar con la venta, se deja al heredero ocupante en una situación propicia para el chantaje en las proporciones de reparto indicado en el apartado anterior. Se suma a ello que la sentencia de fijación de indemnización puede prever o no una cláusula de actualización inflacionaria. Si no lo prevé, la sentencia al poco tiempo va a devenir ilusoria por depreciación monetaria, obligando al heredero perjudicado a iniciar un nuevo juicio para conseguir que se actualice.

d) *Partición en subasta.* Si se trata de un único inmueble integrante del acervo hereditario, que no admite división material, la única alternativa de partición es su venta (Art. 2374 2do párrafo CCCN) Si esta venta no es aceptada voluntariamente por los herederos en forma unánime, la

alternativa que le queda al heredero perjudicado es la venta en subasta pública (art. 2371 inc. c del CCCN), que debe promover judicialmente ante el mismo juez del sucesorio.

Pero para llegar a la venta por subasta judicial, previamente tiene que haber concluido las etapas anteriores del trámite sucesorio. Según el código procesal, debe haberse conseguido declaratoria de herederos (o aprobación de testamento si es del caso), debe haberse hecho denuncia del acervo, inventario y avalúo, que si es un solo bien, se agota en el acto de denuncia. Y debe haberse ordenado la inscripción. El pedido de inscripción tiene un costo significativo. Junto con dicha sentencia, se regulan también los honorarios de los abogados intervinientes. Que deben quedar satisfechos, junto con los aportes previsionales (art. 21 Ley 6716 de la Pcia. de Buenos Aires) . Recién entonces se puede proceder a su inscripción registral. Y una vez concluída la inscripción, entonces sí se puede promover la partición por subasta pública.

Es decir que para promover la subasta, el heredero perjudicado debe previamente haber costeado toda la sucesión y luego afrontar los gastos de la subasta en sí. Si bien tiene derecho a ser reembolsado por sus coherederos, interín debe adelantar en forma individual , todos los gastos y honorarios antes mencionados.

<u>La realidad de los sectores sociales marginales: limitación económica al acceso a la justicia.</u>

El acceso a la justicia siempre tiene costos económicos. Cuando estos son proporcionalmente pequeños, el derecho a la justicia no se ve impedido. Pero en algunas oportunidades , estos costos son tan elevados que pueden prácticamente impedir que la persona reclame judicialmente su derecho.

El caso que aquí estamos planteando es justamente ese. Frente a un heredero reticente, el heredero perjudicado hace un cálculo de costo beneficio sobre las medidas y acciones a tomar. Cuando mayor sea la cantidad de herederos, menor es el interés neto que va a tener cada uno en impulsar este reclamo. Si además se piensa su situación en contextos de necesidad económica, las opciones se reducen. Entre satisfacer múltiples necesidades insatisfechas de la propia familia, o invertir ingresos escasos en una acción judicial que solo a futuro puede llegar a dar resultados tangibles, no hay mucho margen de elección. Las necesidades básicas se caracterizan justamente por no admitir dilación, son un requerimiento material inmediato. De modo que el heredero perjudicado, en situación de marginalidad, va a optar racionalmente por no avanzar en ningún reclamo judicial. Va a verse obligado a aceptar que su derecho abstracto a la herencia se encuentra materialmente impedido de hacerse efectivo.

En tanto que del lado del heredero ocupante, el cálculo suele ser parecido pero inverso: “haceme juicio”, le dice un heredero al otro, a sabiendas de cuál va a ser la decisión resultante.

Agotado el camino jurídico formal, solo quedan vías de hecho. La marginalidad impone su lógica y la norma jurídica abstracta ve impedida toda efectividad. “Voy y lo saco a las trompadas” dice el perjudicado. Pero generalmente no se atreve a hacerlo. O si se atreve, se impone la violencia física, gane uno o gane el otro. El que tiene más “aguante” hace efectivo su derecho. El que no tiene suficiente capacidad de articular el uso de la violencia, lo pierde. El lenguaje marginal de la violencia se impone sobre la deonticidad formal del derecho, consagrando la desigualdad dentro de la comunidad hereditaria.

Entiendo por marginalidad un entramado social en el que una parte de la población queda excluida del acceso a recursos de parte del mercado y del Estado (Nun, 2001: 115). Está compuesta por millones de personas que por su origen estructural, o por caída en la estructura piramidal de clases , se encuentra en un estrato

socioeconómico que tiene que adoptar una estrategia de supervivencia, lidiando con múltiples necesidades básicas insatisfechas a la vez.

En sociedades como la Argentina, en que la linea de pobreza alcanza el 28,2 % de la población (INDEC 2026, y que el tejido social de marginalidad ocupa entre un tercio y la mitad de la población. De modo que el caso que aquí analizamos no es excepcional sino la regla, en una porción muy significativa de nuestra sociedad argentina.

No se puede desalojar: La jurisprudencia vigente.

Un precedente jurisprudencial significativo es la sentencia de la Cámara Civil de Olavarría en los autos “Bruno Elisa Antonia c/ Bruno Ana María s/ Desalojo” (Juzgado Civil y Comercial n°1-Olavarría-) de fecha 6.9.2012. Si bien fue dictada bajo la vigencia del Código anterior, conserva su importancia. Se trata de una coheredera no ocupante, que demanda el desalojo a otra coheredera, que ocupa el bien. La demanda es rechazada en primera y segunda instancia. El argumento del decisorio insiste en que el coheredero (así como el condómino) no es alguien que tenga obligación de hacer la restitución del bien, por lo que la demanda de desalojo , en los términos del art. 676 del CPCC no puede prosperar. Que la actora había acertado en su intimación inicial en la que percibía de promover partición. Y que el proceso sucesorio es el marco adecuado para discutir las condiciones de uso , administración y efectivamente partición del bien hereditario. No así el desalojo. (Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Azul, Sala II, "Bruno, Elisa Antonia c/ Bruno, Ana María s/ Desalojo", 6 de septiembre de 2012, expte. n° 56.456).

Respecto de la argumentación de la actora sobre el carácter arbitrario, inequitativo e inconsulto de la ocupación exclusiva de la demandada, no sostiene nada , más que desviar el reclamo hacia el proceso sucesorio. Desde mi óptica, es un buen ejemplo de cómo el

orden jurídico y el aparato jurisdiccional dejan indemne las condiciones de desigualdad en la comunidad hereditaria.

Conclusión: la conveniencia del desalojo.

El marco normativo actual del derecho sucesorio, junto con la jurisprudencia citada, determinan que en condiciones de marginalidad social , el heredero perjudicado por la ocupación exclusiva del inmueble único por parte de otro coheredero, puede ver perdido materialmente su derecho al mismo.

Si en cambio estuviera facultado para pedir el desalojo temprano del heredero ocupante, las reglas de juego práctico se alterarían, en beneficio de la igualdad entre herederos. Ante la obligación de dejar el bien desocupado, el heredero ocupante se vería privado de la posición de fuerza, y de la capacidad de chantaje que la detentación exclusiva le permite.

Es cierto que todos los herederos tienen igual derecho al inmueble. Pero esta igualdad puede garantizarse mejor privando a ambos del uso, que permitiendo a uno el uso a expensas de los demás. Esta privación de uso compartida, obligaría al heredero ocupante a transigir la salida de la comunidad hereditaria, con el consiguiente beneficio igualitario para todos los herederos.

En sucesiones en las que hay varios inmuebles, o que los herederos perjudicados cuentan con medios económicos para invertir en el ejercicio de su acceso a la justicia, el marco jurídico actual puede funcionar aceptablemente bien. Pero en condiciones de marginalidad es urgente habilitar alguna posibilidad de actuación del poder público en favor de los más perjudicados, para restablecer la igualdad que preceptúa el art. 16 de la Constitución Nacional. Si en cambio , el derecho sucesorio trata como iguales a los que están en una situación desigual, lo que hace es reproducir la desigualdad y no garantizar los derechos.

Bibliografía:

AZPIRI, Jorge O. “Derecho Sucesorio”, Edit. Hammurabi, Buenos Aires , 2017, quinta edición.

INDEC. Instituto Nacional de Estadística y Censos. “Incidencia de la Pobreza y la Indigencia en 31 aglomerados urbanos. Segundo semestre de 2025.” Informes Técnicos. Vol. 10. Nro.80. Buenos Aires, año 2026. Ministerio de Economía de la República Argentina.

Nun, José, "Superpoblación relativa, ejército industrial de reserva y masa marginal", publicado originalmente en 1969 y reproducido en Marginalidad y exclusión social, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2001.

Solari, Néstor E. “Manual de Sucesiones”. Editorial La Ley, año 2020, Buenos Aires.